

1500205-91.2021.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... PRESO NO CDP DE TAIÚVA. QUE JA FOI PRESO POR TRÁFICO, DEVIA UM ANO DE R.A. EM RELAÇÃO AOS FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS DE ROUBO EM IBITINGA-SP EM 20 DE OUTUBRO DE 2020. DA BICICLETA E IPHONE NEGA A PRATICA DOS CRIMES, EMBORA A VÍTIMA TENHA O RECONHECIDO. QUE CONHECEU WALDELI EM IBITINGA UNS 30 DIAS ANTES DE SER PRESO. QUE SÓ ROUBOU EM BORBOREMA PARA PAGAR DIVIDAS DE DROGAS, QUE É ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500205-91.2021.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500205-91.2021.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MATHEUS FELIPE BARRENA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

O Ministério Público ajuizou esta ação contra MATHEUS FELIPE BARENA DA SILVA e WALDELI WELLINGTON DE SOUZA PAIVA como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, §2º- A, inciso I do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, teriam eles, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraído, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, uma bicicleta e um aparelho de celular, bens avaliados em R\$ 2.500,00 conforme auto de avaliação de fls. 13, em prejuízo da vítima LEONARDO PEREIRA LOPES.

Segundo o que se retira da denúncia no dia no dia 20 de outubro de 2020, por volta das 23h30min, na Rua Antônio Francisco dos Santos, nº 241, Jardim Maria Helena II, nesta cidade e comarca de Ibitinga, MATHEUS FELIPE BARRENA DA SILVA, qualificado às fls. 79 e WALDELI WELLINGTON DE SOUZA PAIVA, qualificado às fls. 63, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, uma bicicleta e um aparelho de celular, bens avaliados em R\$ 2.500,00 conforme auto de avaliação de fls. 13, em prejuízo da vítima LEONARDO PEREIRA LOPES. Conforme restou apurado, na data do fato, ao notar que a vítima LEONARDO pedalava sua bicicleta sozinho pela rua, em horário de pouca movimentação, os denunciados resolveram abordá-lo, a fim de subtrair os bens que a vítima levava consigo. Para tanto, os denunciados pilotando uma motocicleta preta, surpreenderam a vítima e anunciaram o roubo. Ato contínuo,

WALDELI desceu da moto, ameaçou a vítima com uma arma (pistola glock-preta) e pediu a bolsa de LEONARDO, enquanto MATHEUS permanecia no controle da motocicleta. Temeroso por sua vida, a vítima obedeceu ao comando e entregou a bolsa. Ao perceber que não tinha nada de valor, WALDELI devolveu a bolsa e se apossou do celular da vítima e da bicicleta, colocando-a no meio da moto. Depois, os denunciados evadiram do local e levaram os bens subtraídos. Realizadas diligências e de posse das características físicas dos denunciados e do modus operandi, a Polícia Civil identificou os denunciados como os autores do delito. Em solo policial, os denunciados, a motocicleta e a arma utilizada foram reconhecidos pela vítima (fls. 07/08).

A denúncia foi recebida e os réus foram citados.

Apresentada a defesa prévia (fls. 111/121), não houve absolvição sumária, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia de hoje.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório.

Passo a decidir.

Trata-se de ação penal pública em que se imputa contra os agentes a prática do crime de roubo.

Encerrada a instrução, tenho que a ação procede.

A materialidade delitativa restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/05), do auto de reconhecimento de folhas 07/09, do auto de avaliação de folha 13 e pela prova oral colhida.

Não há dúvidas também sobre as autorias.

A vítima Leonardo Pereira Lopes, na delegacia de Polícia, disse que: "Estava saindo de sua residência, por volta das 23:30 horas, no dia 20 de outubro de 2020, próximo ao local dos fatos, uma moto com dois ocupantes acompanhou o declarante, sendo que o passageiro apontou a arma para a cabeça do declarante. Neste momento o declarante colocou a bicicleta no chão e os autores pararam a moto, o passageiro desceu apanhou a bolsa e perguntou ao declarante o que tinha dentro, sendo respondido ter apenas uma troca de roupa e documentos. O autor (passageiro), devolveu a bolsa para o declarante e pediu o seu celular, sendo prontamente atendido. Com o celular em mão, o autor, pediu ao declarante que fornecesse a senha de acesso o qual foi dado incorretamente. O autor já com o objeto em mãos, montou na moto e o motorista pediu para que o comparsa pegasse a bicicleta do declarante. Ambos colocaram a bicicleta no meio da moto e saíram do local. Após sofrer o delito o declarante foi ao posto de combustível do PILSON, e ligou para polícia que lhe informou para ir a delegacia, e assim o fez, elaborando o RDO em questão.

Em juízo, disse que saiu de casa e foi abordado próximo de uma lombada, por uma moto. O garupa, com uma arma, exigiu a bolsa que a vítima carregava. Não levaram a bolsa. Levaram a bicicleta "no meio da moto" e o celular. Exigiram inclusive a senha do celular. Reconheceu os roubadores na delegacia. Soube pela polícia que dois indivíduos foram presos em Borborema. Por tal razão, foi até à delegacia e os reconheceu. Tem certeza absoluta sobre o reconhecimento. Viu o garupa com a arma de fogo. Ele apontou na cabeça do declarante. Ele chegou a engatilhar a arma e a aponta-la contra a cabeça do depoente.

Em audiência, com bastante assertividade disse que Waldeli era o garupa, que estava com a arma e que Matheus era o piloto da moto.

Os policiais Luciano Aparecido Ferraz e João Lucas Bufelli, ao procederem com as investigações, relataram que: "informo a vossa excelência que diante os fatos narrados no referido RDO, no qual cientifica a autoridade policial de um roubo praticado a transeunte, onde a vítima foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta preta, no qual levaram o celular da vítima mediante ameaças com uma arma de fogo. Nota-se que dois indivíduos foram presos em flagrante delito pela prática de roubo na cidade de Borborema, com as mesmos modus operandi, em uma motocicleta preta e com arma de fogo. Com a prisão, foi feito um reconhecimento pessoal com os dois indivíduos e a vítima foi categórica em apontar as pessoas que praticaram o delito, bem como reconheceu a motocicleta e a arma utilizada. Sendo, Matheus Felipe Barrena da Silva, RG 56.757.333, nascido no dia 27/12/1997, filho de Luiz Fernando da Silva e de Josiane Aparecida Barrena, residente a Rua Marcelino

Tricai, 100, Jardim Nações Unidas e WALDERLI WELLINGTON DE SOUZA PAIVA, RG 59.833.960, nascido no dia 17/04/2000, filho de Waldeli Alfredo de Paixa e Glaucia Aparecida de Souza, residente a Rua Gabriel Correa, 120, Rancho Alegre. Em juízo, Luciano Aparecido Ferraz disse que soube que duas pessoas foram presas em Borborema, que tinham as mesmas características do assalto em Ibitinga. A vítima foi chamada e reconheceu a arma, a moto e os réus. João Lucas Bufelli, na audiência judicial, disse que Leonardo noticiou à polícia o assalto da bicicleta. No dia seguinte, duas pessoas com as mesmas características, foram presas em Borborema. Por tal razão, a vítima foi chamada e de forma categórica reconheceu a dupla. Ele reconheceu também a moto e a arma. No que tocam aos testemunhos dos policiais, não há nos autos indícios de que queriam incriminar o acusado injustamente. Outrossim, é a orientação dos tribunais que esses depoimentos somente não serão válidos se forem dados no sentido de justificar a prisão perpetrada: Ementa: MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga - maconha e cocaína. AUTORIA - confissão - validade - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela (0001780-40.2011.8.26.0470 Apelação, TJSP, 9ª Câmara Criminal).

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar, aos policiais, fé pública e ao serem tomados os seus depoimentos em juízo, colocá-los em dúvida. Vale dizer. Os depoimentos de todos, inclusive dos policiais, devem ser tidos como válidos, mormente se encontram consonância com os demais elementos produzidos no caderno processual, pese a insurgência da parte ré. Por sua vez, o acusado Waldeli Wellington de Souza Paiva, interrogado no inquérito policial, disse que: "QUE ESTÁ PRESO NO CDP DE TAIUVA FAZ 10 MESES PRESO EM RAZÃO DO CRIME DE ROUBO JUNTAMENTE COM MATHEUS FELIPE BARRENA DA SILVA. REFERENTE AOS FATOS DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 NA RUA ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS N. 241 - MARIA HELENA II IBITINGA-SP O INTERROGANDO ESCLARECE QUE NÃO PARTICIPOU DO ROUBO EM IBITINGA-SP PORQUE DIA 21/10/2021 FOI PRESO EM FLAGRANTE EM BORBOREMA-SP, QUE NÃO TERIA COMO ROUBAR EM IBITINGA E IR PARA BORBOREMA PRATICAR OUTRO ROUBO. QUE CONHECE MATHEUS BARRENA E PRATICOU O ROUBO EM BORBOREMA, PORÉM EM IBITINGA-SP NÃO PARTICIPOU DE NENHUM ROUBO. QUE MORA EM IBITINGA E FOI PARA BORBOREMA PARA FICAR NA CASA DE UM AMIGO E ACABOU SENDO PRESO LÁ". Sob contraditório voltou a negar o crime. Matheus Felipe Barrena da Silva, na fase administrativa, disse que: "ESTÁ PRESO NA PENITENCIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO DESDE 04/05/2021, ANTES ESTAVA PRESO NO CDP DE TAIUVA. QUE JA FOI PRESO POR TRÁFICO, DEVIA UM ANO DE R.A. EM RELAÇÃO AOS FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS DE ROUBO EM IBITINGA-SP EM 20 DE OUTUBRO DE 2020. DA BICICLETA E IPHONE NEGA A PRÁTICA DOS CRIMES, EMBORA A VÍTIMA TENHA O RECONHECIDO. QUE CONHECEU WALDELI EM IBITINGA UNS 30 DIAS ANTES DE SER PRESO. QUE SÓ ROUBOU EM BORBOREMA PARA PAGAR DIVIDAS DE DROGAS, QUE É USUÁRIO E TAMBÉM TRAFICAVA". Na audiência judicial, negou ter praticado o assalto. Pois bem. Apesar da negativa dos réus, do quanto produzido nos autos, a condenação deles pelo crime de roubo é imperiosa. A prova amealhada não deixa dúvidas. Os réus, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, uma bicicleta e um aparelho de celular, bens avaliados em R\$ 2.500,00 conforme auto de avaliação de fls. 13, em prejuízo da vítima LEONARDO PEREIRA LOPES. Esclareceu o ofendido que, no dia dos fatos, estava saindo de bicicleta de sua residência, quando dois indivíduos, em uma moto, aproximaram-se e anunciaram o roubo, momento em que o passageiro do veículo (Waldeli) desceu, apontou a arma para sua cabeça e exigiu a bolsa que consigo estava. Ao notar que nela não havia nada de valor patrimonial, o passageiro devolveu a bolsa à vítima, ao que exigiu a entrega do celular e da bicicleta. Em seguida, a

dupla fugiu.

A polícia militar foi acionada e os fatos registrados na Delegacia de Polícia local.

Ocorre que, um dia após o evento, os denunciados foram presos em flagrante delito pelo crime de roubo praticado em Borborema, de dinâmica semelhante aos eventos aqui apurados (dois indivíduos, em uma moto preta, e com arma de fogo).

Ante a similaridade das condutas e as investigações realizadas (relatório de folha 10), os réus foram apresentados à vítima e por ela reconhecidos como sendo os autores do roubo – vide folhas 07/09.

Embora a defesa tente desqualificar o reconhecimento prestado pela vítima, apontando acerca de sua suposta fragilidade, o ato foi realizado conforme os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal.

E mais.

A vítima conseguiu, até mesmo, individualizar a conduta de cada um deles: apontou Matheus Felipe como a pessoa que estava dirigindo a motocicleta e que deu sinal ao comparsa Waldeli para que pegasse a bicicleta; Waldeli, por sua vez, foi indicado como o indivíduo que desceu da moto, engatilhou a arma, (pistola glock-preta) e pediu a bolsa.

Ainda, a vítima alegou que a bermuda usada por Waldeli (foto de folha 09) foi a mesma que ele utilizou para a prática do roubo.

Outrossim, Leonardo também reconheceu a arma de fogo utilizada pelo réu para praticar o roubo – vide folha 09.

E os reconhecimentos administrativos foram confirmados em audiência, sob o crivo do contraditório, com bastante assertividade pelo ofendido.

Ressalte-se, como se sabe, que em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, as palavras das vítimas são de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto, não teriam elas qualquer proveito em mentir.

“Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)” (STJ Ministro Leopoldo de Arruda Raposo 5ª Turma HC nº 311331/MS DJe 08/04/2015).

Em referendo, temos o relatório de investigação de folha 10 que concatenou a dinâmica praticada pelos agentes no roubo praticado em Borborema, chegando à conclusão, juntamente com o reconhecimento da vítima, de que os denunciados foram os autores do crime praticado contra Leonardo.

Por fim, inconcebível a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples, já que cabalmente comprovado que o crime foi praticado em concurso de agentes e mediante arma de fogo.

Em tempo, anoto rechaçar, in casu, a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do CP.

A começar, relembro que a normativa autoriza o sentenciante a, no caso de concurso de causas de aumento ou de diminuição, aplicar somente uma delas, desde que observadas as causas que mais aumenta ou mais diminui.

Em outras palavras, a norma legal não determina, em absoluto, a imposição desta aplicação (e nem poderia fazê-lo, sobe pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena). Fica reservada ao magistrado, pois, no caso que lhe é aposto, a (in)disponibilidade de aplicação do dispositivo, desde que, naturalmente, apresente suas fundamentações.

Ou seja, a incidência deste dispositivo não é imperativa.

Como reforço, trago a sua redação.

Art. 68, parágrafo único, do CP: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.

Relembre-se. A lei não traz palavras inúteis.

Se quisesse, o legislador, que fosse o dispositivo, aplicado de forma indistinta, bastava permutar a palavra “pode” pela expressão “deve”.

Nessa toada, tem-se o entendimento do STJ:

“(…) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal

Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta (...)" (STJ, HC nº 472771/SC, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13/12/2018).

Também nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE "FOTOGRAFAR" MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. A conduta consubstanciada em "fotografar" cenas com pornografia envolvendo crianças e adolescentes amolda-se ao tipo legal previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), com redação dada pela Lei nº 10.764/2003, notadamente à expressão "produzir fotografia", cujo valor semântico denota o comportamento de "dar origem ao registro fotográfico de alguma cena". 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 241 do ECA, em razão de ter fotografado sua enteada de seis anos de idade em cenas de sexo explícito. Tipicidade da conduta devidamente caracterizada e apenada. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas "d" e "i", da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual. (STF - HC: 110960 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).

A aplicação de mais de uma causa de aumento (ou de diminuição) como não deveria deixar de ser, deve ser fundamentada pelo magistrado, em observância ao próprio princípio do convencimento motivado (artigos 93, X, da CF e 155, do CPP).

Em se entendendo, o sentenciante, por exemplo, que o agente não apenas incorreu em mais de uma causa de aumento, mas que galgou ofender o objeto jurídico protegido,

valendo-se, efetivamente, das elementares das majorantes, naturalmente que a sobreposição das frações é de rigor, sob pena de se inviabilizar as próprias proporcionalidade e individualidade, características constitucionais da pena: art. 5º, XLVI, CF.

E o critério adotado, por este magistrado, para se aferir se o caso é de aplicação do aludido dispositivo (artigo 68, parágrafo único, do CP) é analisar se as incorrências das elementares das causas de aumento (ou de diminuição) foram determinantes para o delito.

Na espécie, não bastasse os delitos terem sido perpetrados mediante uso de arma de fogo, os roubadores ainda se valeram da superioridade numérica para ameaçarem a vítima.

Evidente que um único agente, ainda que munido de arma de fogo, teria encontrado maior dificuldade ou quiçá resistência por parte do ofendido para efetuar tal ação, já que haveria de manter sozinho a vítima subjugada enquanto buscasse pelos bens dela, vistoriasse a sua bolsa e recolhesse o celular e a bicicleta - alias, se tornaria quase impossível levar-se a bicicleta pilotando a moto sozinho.

Tais fatores, portanto, mostram-se hábeis a justificar, com base no caso específico dos autos (exatamente conforme orienta a jurisprudência das Cortes Superiores), a necessidade de aplicação cumulativa das causas de aumento.

Dessarte, diante do boletim de ocorrência (fls. 04/05), do auto de exibição e apreensão (fl. 06), do auto de reconhecimento de folhas 09/10 e dos depoimentos da vítima e das testemunhas, formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP, no sentido de que MATHEUS e WALDELI devem ser condenados como incursos no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CP, nos termos do 387, do CPP.

Passo a dosar a pena.

DO RÉU WALDELI

Na primeira fase, aumento a pena na culpabilidade. Com efeito, a vítima narrou com firmeza, no dia de hoje, que Waldeleli não apenas fazia uso de arma de fogo, mas a apontou contra a cabeça dela, por mais de uma vez, tendo inclusive engatilhado a pistola.

Evidente que a censurabilidade do comportamento deste requerido é mais elevada do que exige a norma para a configuração criminosa.

O réu, ainda, possui inúmeros maus antecedentes (1502847-54.2020.8.26.0274; 1500337-10.2020.8.26.0067 e 1500882-58.2020.8.26.0236 - folhas 166/169).

Pena inicial em 5 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Há, todavia, a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I do CP).

Pena intermediária em 4 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de diminuição de aumento a pena

Elevo-a em virtude da presença da figura do inciso II, do §2º, do art 157 do CP, posto que o roubo foi cometido pelo réu, em concurso e unidade de desígnios com Matheus, que o ajudou na empreitada criminosa.

Houve, ainda, para o cometimento do roubo, o uso da arma de fogo, conforme narrado pelo ofendido.

Conforme já esclareci, tais causas de aumento foram determinantes na empreitada, Pena final em 9 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão e 21 dias-multa.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

Ante o montante de pena aplicado, os maus antecedentes e a culpabilidade, o regime inicial será o fechado. Pelas mesmas razões, inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

DO RÉU MATHEUS

Na primeira fase, vejo que o réu é portador de maus antecedentes (1500337-10.2020.8.26.0067).

Pena inicial em 4 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processos 0000312-98.2016.8.26.0556 e 1501123-66.2019.8.26.0236).

Pena intermediária em 5 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa

Na terceira fase, sem causas de diminuição de aumento a pena

Elevo-a em virtude da presença da figura do inciso II, do §2º, do art 157 do CP,

posto que o roubo foi cometido pelo réu, em concurso e unidade de desígnios com Waldeleli, que o ajudou na empreitada criminosa.

Houve, ainda, para o cometimento do roubo, o uso da arma de fogo, conforme narrado pelo ofendido.

Conforme já esclareci, tais causas de aumento foram determinantes na empreitada, Pena final em 11 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão e 26 dias-multa.

Ante o montante de pena aplicado, os maus antecedentes e a reincidência, o regime inicial será o fechado. Pelas mesmas razões, inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOELHO o pedido ministerial para, nos termos do artigo 387, do CPP:

A) CONDENAR WALDELI WELLINGTON DE SOUZA PAIVA como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2ª-A, inciso I, do Código Penal à pena de 9 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão e 21 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia-multa o mínimo legal. Faço valer a regra do art. 387, do CPP;

B) CONDENAR MATHEUS FELIPE BARRENA DA SILVA como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2ª-A, inciso I, do Código Penal à pena de 11 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão e 26 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia-multa o mínimo legal. Faço valer a regra do art. 387, do CPP;

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixa-la neste momento (AP/MG 470, STF). Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Os condenados responderam por este processo soltos, de modo que não vislumbro, nesta oportunidade, as elementares para decretação do cárcere cautelar.

Condeno-os nas custas, nos termos do artigo 804, do CPP.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP). Lancem-se os nomes dos condenados no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se a guia de execução, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF, oficie-se o instituto de identificação criminal e calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se os réus para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP).

Oportunamente, archive(m)-se.

Publique-se. Intimem-se.

Ibitinga, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA